(주)비앤비엘 · 건강기능식품 데일리 브리핑

11월 12일 목요일

2026-11-12 08:57 KST 작성 · 출처 21곳 확인

13건	9건	4건	D-14
오늘 정리한 소식	정부·공공기관 발표	예고 단계 소식	가장 가까운 마감

오늘 꼭 볼 3가지

1 법규·제도

AI 가짜 의사 광고, 11/27 금지

AI로 만든 의사·약사 추천 광고가 보름 뒤 불법이 되니 숏폼 소재를 이번 주에 정리하세요.

2 시장·해외

中, 보건식품 '공정 쪼개기' 위탁 금지

12/1부터 중국 보건식품은 전 공정을 한 수탁사가 맡아야 해 현지 위탁 구조 점검이 필요함.

3 법규·제도

인수 전 행정처분 이력 조회(예고)

몰랐음을 증명하면 전 영업자 처분이 승계되지 않는 안으로, 의견은 12/2까지 받음.

마감 타임라인

8건

오늘 30일 60일

나트륨·당류 저감 표시기준 개정안 의견 — 11/26(목) 의견 마감

D-14

AI 가짜 전문가 추천 광고 금지(식품표시광고법) — 11/27(금) 시행

D-15

중국 식품 위탁생산 감독관리 규정(보건식품 포함) — 12/1(화) 시행

D-19

건기식법 등 54개 법률 처분 승계 개정안 의견 — 12/2(수) 의견 마감
D-20

식약처 2027년 1차 용역연구개발 과제(오전 11시) — 12/7(월) 공모 마감
D-25

건강기능식품 기준·규격 개정안 의견 — 12/23(수) 의견 마감
D-41

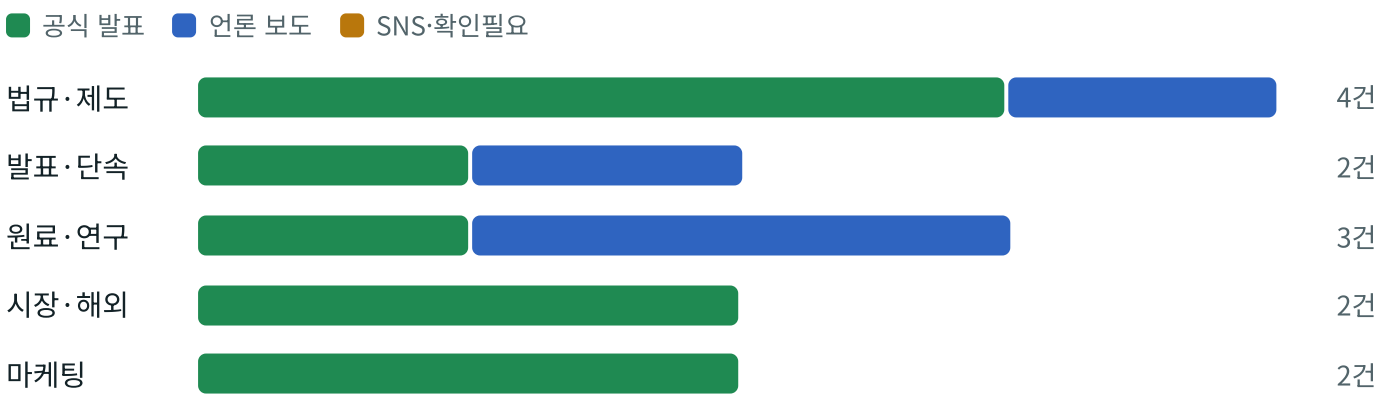
건강기능식품 GMO 표시 개정 법률 시행 — 12/31(목) 시행
D-49

2027년 재평가 대상 원료 10종 안전성·기능성 자료 — 12/31(목) 제출 기한
D-49

막대 길이 = 오늘부터 마감까지 남은 날. 빨간 막대는 30일 이내.

분야별 한눈에

총 13건



법규·제도

4건

언론 시행 11/27 처분기준은 예고안 2026-05-26 공포

AI 가짜 의사·약사 광고, 11/27부터 금지

AI로 만든 가상 전문가가 식품·건기식을 추천하는 광고가 부당광고로 명시된다.

영향도 **매우 중요** 마케팅 영업

- 식품표시광고법 개정, 5/26 공포·11/27 시행
- 위반 시 5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금
- 처분안: 제조업자 1차 영업정지 15일~3차 2개월

우리에게 의미

고객사별로 숏폼·상세페이지의 AI 의사·약사 소재를 내렸는지 11/26까지 확인 목록으로 받아 두세요.

데일리팜 약사공론

공식 시행 12/31 지정 대상 고시 확인 필요 2025-12-30 공포

건기식 GMO 표시 기준, 12/31 시행

GMO DNA·단백질이 안 남아도 식약처장이 지정하면 건기식에 GMO 표시를 해야 한다.

영향도 **매우 중요** 품질·RA 기획 생산

- 건기식법 개정(법률 제21298호), 12/31 시행
- 시행 후 처음 제조·수입 선적한 제품부터 적용
- 요건 충족 시 'GMO 아님' 표시 가능

우리에게 의미

대두·옥수수 유래 부원료(레시틴·덱스트린 등)는 원료사 GMO 증빙을 이달 안에 받아 두세요.

건강기능식품협회 법률 개정사항 푸드투데이

공식 예고 단계 의견 마감 12/2 2026-10-23 공고

영업 인수 전 처분 이력 조회 가능(예고)

양수인이 몰랐음을 증명하면 이전 영업자의 행정처분이 넘어오지 않게 한다.

영향도 **중요** 기획 품질·RA 영업

- 법제처공고 제2026-156호, 건기식법 등 54개 법률
- 양도인 동의 받아 처분 이력·진행 서류 발급 요청
- 승계 기간이 없던 조항은 기간을 명확히 함

우리에게 의미
건기식 공장·브랜드 인수를 검토하는 고객사에 계약 전 처분 이력 확인 절차를 넣도록 안내하세요.

국민참여입법센터 원문

공식 예고 단계 의견 마감 12/23 2026-10-23 발표

간 주의 원료 혼합 금지·유산균 상한 폐지(예고)

복합 섭취 이상사례를 막으려 원료 배합 기준을 조이고 일부 상한은 푼다.

영향도 **중요** 기획 품질·RA

- 공고 제2026-513호, 10/23 행정예고
- 간 질환 주의사항 있는 원료끼리 혼합 금지
- 기능성 원료를 기타원료로 쓸 땐 섭취량 30% 미만
- 프로바이오틱스 일일섭취량 상한 삭제

우리에게 의미
간 주의 원료 복합 처방 고객사 목록을 뽑아 두고, 의견 제출 여부를 12월 초까지 정하세요.

식약처 원문 데일리팜

11/11~12 식약처 건기식 관련 새 행정예고·고시는 없었습니다. 법제처 일괄 개정안과 시행이 다가온 건을 담았습니다.

발표·단속

2건

언론 후속 보도 확산 시정 조치 2026-11-11 발표

건강식품 '특허' 표시, 89%가 소멸 권리

지식재산처 점검 597건 적발 소식이 업계지까지 퍼져 소비자 문의가 늘 수 있다.

영향도 **중요** 마케팅 영업 품질·RA

- 온라인 판매글 점검, 허위표시 597건 적발
- 소멸 권리를 유효처럼 표시 534건(89.4%)
- 건기식 292건, 기타가공품 213건 순

우리에게 의미

상세페이지의 특허번호를 KIPRIS(특허정보검색)로 조회해 소멸·출원 중 표기를 고치도록 고객사에 보내세요.

서울신문 뉴스1

공식 해외직구 판매 차단 2026-10-29 발표

직구 키성장·집중력 제품 37개 위해성분

수능 직전 집중력 제품 수요가 몰리는 시기라 다시 짚는다.

영향도 **참고** 기획 영업

- 60개 중 37개(61.7%) 반입차단 성분 확인
- 키 성장 30개 중 19개, 집중력 30개 중 18개
- 5-HTP·엘-도파·빈포세틴 등 전문의약품 성분

우리에게 의미

'집중력·키' 기획 문의는 국내 인정 원료로만 설계하고 해외 직구 처방 모방은 거절하세요.

SBS Biz NutraIngredients

11/11~12 식약처 보도자료는 의약품·의료기기·국제협력 위주로 건기식 직접 발표가 없었습니다.

원료·연구

3건

언론 제출 기한 12/31 결과 2027년 12월 2026-08-24 발표

빌베리 등 10종 재평가, 자료 12/31 마감

2027년 정기 재평가 원료 10종은 연말까지 새 연구자료를 내야 한다.

영향도 **매우 중요** 품질·RA 기획 영업

- 고시형 1종: 빌베리추출물(눈 피로 개선)
- 개별인정 9종: 락토페린·보이차추출물·핑거루트 등
- 최초 인정 때 낸 자료는 불인정, 새 자료만 인정

우리에게 의미
해당 원료 제품의 원료사 자료 제출 여부를 이달 안에 확인하고, 미제출이면 대체 처방을 준비하세요.

데일리팜 세계일보

언론 결과 연말 발표 예정 2026-01-23 발표

히알루론산·강황 등 9종 재평가, 연말 결과

올해 재평가 중인 원료 9종의 결과가 연말에 나와 표시 변경이 생길 수 있다.

영향도 **중요** 품질·RA 기획

- 고시형 2종: 히알루론산, 홍경천추출물
- 개별인정 7종: 강황·보스웰리아·매스틱 검 등
- 결과에 따라 인정 취소·섭취량·주의사항 변경 가능

우리에게 의미
해당 원료 제품 목록과 포장재 재고를 미리 파악해 결과 발표 직후 표시 변경에 바로 대응하세요.

데일리팜

공식 예고 단계 의견 마감 12/23 2026-10-23 발표

마그네슘·철·엽산 새 원료 3종 추가(예고)

기준·규격 개정안에 영양성분 원료 선택지를 넓히는 내용도 담겼다.

영향도 **참고** 기획 영업

- 구연산마그네슘·구연산제일철 추가
- 엽산 원료로 메틸테트라하이드로엽산칼슘 추가
- EPA·DHA 함유 유지 제조방법 확대

우리에게 의미
새 원료 공급처·단가 견적을 미리 받아 두면 확정 고시 직후 제안서에 바로 넣을 수 있습니다.

식약처 원문 의학신문

최근 7일 새 개별인정(회사가 직접 기능성을 인정받는 원료) 발표는 확인되지 않았습니다.

시장·해외

2건

공식 중국(SAMR) 시행 12/1 2025-12-12 공포

中, 보건식품 일부 공정만 위탁 금지(12/1)

중국 식품 위탁생산 규정이 시행되며 보건식품은 전 공정을 한 수탁사가 맡아야 한다.

영향도 **중요** 영업 기획 품질·RA

- 시장감독관리총국령 제113호, 12/1 시행
- 전 공정 생산이 필요한 식품은 일부 공정 위탁 금지
- 보건식품 위탁자는 등록증 보유자여야 함(해설)
- 시행 전 생산분은 유통기한까지 판매 가능

우리에게 의미
중국 현지 공장에 포장·충전만 맡기는 고객사가 있는지 확인하고, 한국 완제품 수출 전환안을 제안하세요.

신화망(규정 공포) CIRS 해설

공식 식약처 생산실적 2025년 기준 2026-05-29 발표

건기식 수출 3.2억달러, 3년째 두 자릿수↑

국내 생산은 2.2% 늘어 정체였지만 수출은 14.2% 늘었다.

영향도 **참고** 영업 기획

- 2025년 생산액 2조 8,230억원(+2.2%)
- 수출 3억 1,817만달러(+14.2%)
- 수출 1위 비타민·무기질 8,177만달러
- EPA·DHA·프로바이오틱스 포함 3품목이 약 60%

우리에게 의미
내수 정체를 감안해 수출 상위 3품목 위주로 해외 바이어용 OEM 제안서를 따로 준비하세요.

푸드투데이 뉴스서울

마케팅

2건

공식 화제 성분 2025년 기준 2026-05-29 발표

비타민·무기질, 홍삼 제치고 판매 1위

소비 중심이 단일 영양성분으로 옮겨 가며 홍삼 생산이 크게 줄었다.

영향도 **중요** 마케팅 기획

- 비타민·무기질 생산 6,351억원(+16.3%)
- 홍삼 생산 3,938억원(전년 4,592억원, -14.2%)
- 생산 상위: 비타민C·칼슘·아연·마그네슘·비타민D

우리에게 의미
홍삼 고객사에는 비타민·무기질을 더한 복합 콘셉트를, 신규 고객사에는 마그네슘·비타민D 단품을 먼저 제안하세요.

푸드투데이 뉴스서울

공식 확정 고시 화장품 겸업 고객사 2026-11-10 고시

SPF, 시험으로 입증해야만 광고 가능

자외선차단지수는 인체·인체 외 시험으로 입증한 경우에만 표시·광고할 수 있다.

영향도 **참고** 마케팅 품질·RA

- 「화장품 표시·광고 실증에 관한 규정」 제2026-76호
- 영업자·판매자가 한 SPF 등 표현 모두 대상
- 11/11 식약처 게시, 시행일은 고시문 확인 필요

우리에게 의미
이너뷰티와 선케어를 묶어 파는 고객사는 세트 상세페이지의 SPF 표기를 시험성적서와 대조하게 하세요.

식약처 원문

제품기획 아이디어

3건

예고 단계 내용을 바탕으로 한 사전 기획안입니다. 출시는 확정 고시 뒤로 잡으세요.

근거 · 中 식품 위탁생산 규정 12/1 시행(보건식품 일부 공정 위탁 금지)·건기식 수출 14.2% 증가

중국향 '한국 완제품' 일괄 생산 패키지

콘셉트

원료 칭량부터 최종 포장까지 국내 한 공장에서 끝내고 공정 기록을 일괄 제공하는 수출 전용 OEM

타깃

중국 현지에서 충전·포장만 위탁하던 브랜드,
역직구·수출을 늘리려는 고객사

제형

정제·소프트캡슐(수출 상위 품목 기준)

핵심 원료

비타민·무기질 복합 / EPA·DHA 함유 유지

기능성 문구

EPA·DHA: 혈중 중성지질 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음

규제 주의

중국 내 보건식품 판매는 중국 등록·备案(비안) 별도 필요, 국내 인정 문구를 중국 광고에 그대로 쓰지 말 것

근거 · 비타민·무기질 판매 1위·마그네슘·비타민D 생산 증가(5/29 발표)

마그네슘+비타민D '기본 2종' 데일리

콘셉트
많이 넣기보다 수요가 커진 두 성분만 담아 중복 섭취 걱정을 줄인 단순 처방

타깃
영양제를 처음 고르는 20~40대, 성분표를 비교하는 온라인 구매자

제형
1일 1정 정제 또는 츄어블

핵심 원료
구연산마그네슘(예고안 추가 원료, 확정 전엔 기존 원료) / 비타민D

기능성 문구
마그네슘: 에너지 이용에 필요, 신경과 근육 기능 유지에 필요 / 비타민D: 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요

규제 주의
비타민D 일일섭취량 상한 준수, 'AI 의사 추천'·'꿀잠' 등 금지·오인 표현 사용 금지

근거 · 홍삼 생산 14.2% 감소·비타민·무기질 1위(5/29 발표)

홍삼+비타민B군 '리뉴얼' 스틱

콘셉트
기존 홍삼 고객사 제품에 비타민B군을 더해 '홍삼만'에서 벗어난 데일리 피로 케어로 재포지셔닝

타깃
홍삼 매출이 줄어든 기존 브랜드, 30~50대 직장인

제형
액상 스틱 1일 1포

핵심 원료
홍삼 / 비타민B1·B2

기능성 문구
홍삼: 면역력 증진·피로개선에 도움을 줄 수 있음 / 비타민B2: 체내 에너지 생성에 필요

규제 주의
'피로 회복제'·'간 해독' 등 의약품 오인 표현 금지, 기준·규격 개정 확정 뒤 배합 규칙 재확인

▼ 참고한 출처 21곳 보기

1. 식약처 - 「화장품 표시·광고 실증에 관한 규정」 일부개정고시 제2026-76호 (2026-11-11)
2. 식약처 - 보도자료 목록(11/10~11/12 건기식 직접 발표 없음 확인) (2026-11-12)
3. 국민참여입법센터 - 행정제재처분 승계 절차 합리화 건강기능식품법 등 54개 법률 개정안 입법예고 (2026-10-23)
4. 데일리팜 - AI 약사 내세운 식품 부당광고 제동…행정처분 신설 (2026-08-07)
5. 약사공론 - AI 가짜 의약사 광고 금지…약사법·식품표시법 개정 공포 (2026-05-26)
6. 건강기능식품협회 - 법률 제·개정사항(법률 제21298호) (2025-12-30)
7. 푸드투데이 - GMO 완전표시제 단계적 의무화 (2026-07-08)
8. 식약처 - 「건강기능식품의 기준 및 규격」 일부개정고시(안) 행정예고 (2026-10-23)
9. 데일리팜 - 식약처, 프로바이오틱스 섭취 상한선 삭제…제조 기준 완화 (2026-10-23)
10. 서울신문 - 온라인 유통 건강식품 지재권 '허위표시' 597건 적발 (2026-11-11)
11. 뉴스1 - 지식재산처, 건강식품 허위표시 597건 적발 (2026-11-11)
12. SBS Biz - 집중력 높인다더니…해외직구 식품서 위해성분 무더기 검출 (2026-10-29)
13. NutraIngredients - MFDS flags height growth, brain supplements containing 5-HTP (2026-11-05)
14. 데일리팜 - '눈 피로 개선' 빌베리 등 건기식 원료 10종 재평가 (2026-08-24)
15. 세계일보 - 2027년 기능성 원료 재평가 대상 10종 (2026-08-24)
16. 데일리팜 - 강황추출물 등 건기식 원료 9종 올해 재평가 착수 (2026-01-23)
17. 의학신문 - 건강기능식품 기준·규격 개정안 (2026-10-23)
18. 신화망 - 시장감독관리총국 《食品委托生产监督管理办法》 공포 (2025-12-29)
19. CIRS - 보건식품 위탁가공 실무 문답 해설 (2026-06-30)
20. 푸드투데이 - 2025년 식품산업 생산실적(건강기능식품 2조8230억원) (2026-05-29)
21. 뉴스서울 - 식약처, 2025년 식품산업 생산실적 119조 원 (2026-05-29)

11/10~12 식약처 보도자료는 GLP-1 의약품 안전조치·유럽 위해평가기관 협력(11/12) 등으로, 협력 건은 본문이 첨부파일에만 있어 내용 확인 후 다음 브리핑에서 다룰 예정. 식육 미생물 검사 규정 예고(11/30 마감)·2차 R&D 공모(의약품 분야)는 건기식과 거리가 멀어 뺐음.

손톱건강·구강건조·노인성 체취 새 기능성 가이드라인 계획(10/21 약사공론, 국감 서면답변)은 보도가 1곳뿐이라 이번에는 제외. 美 FDA·日 소비자청은 최근 7일 새 발표가 확인되지 않음. 특정 약국 AI 영양제 추천 서비스·개별 제품 라이브커머스 기사는 홍보성이라 제외함.

정보 제공 목적이며 법률 자문이 아닙니다.
행정예고 내용은 확정 전 변경될 수 있습니다.